



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/21662/2023
Sp.z./Sk.z. : 84.1./S5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 15. 5. 2023

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 3. 5. 2023 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod čj.: MUKK/21662/2023, jako povinný subjekt dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost od
. Žadosti byly podány o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy bylo požádáno:

o poskytnutí rozhodnutí vydaného dne 22. 9. 2022 pod čj.: MUKK/42752/2022 J-1283.

Na základě výše uvedeného sdělujeme následující:

Vodoprávní úřad přílohou tohoto sdělení poskytuje požadované rozhodnutí, které vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad dne 22. 9. 2022 pod čj.: MUKK/42752/2022 J-1283.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-


Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

1 x rozhodnutí ze dne 22. 9. 2022 pod čj.: MUKK/42752/2022 J-1283 (11 stran)

Obdrží:



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/42752/2022 J – 1283
Spis. zn. č. : ŽP/206/2022/Čern
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Vyřizuje : Bc. Petra Černochová
Tel. : 474 319 558
E-mail : petra.cernochova@mesto-kadan.cz
Datum : 22. 09. 2022

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 25.10.2022
Rozhodnutí je vykonatelné
ode dne: 25.10.2022



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodoprávní úřad"), ve společném územním, stavebním a vodoprávním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil žádosti o vydání společného povolení ze dne 08. 08. 2022 pod č.j.: MUKK/35589/2022 a žádost o povolení k odběru podzemních vod pod č.j.: MUKK/35590/2022, pro stavbu vedenou pod názvem „ČOV pro RD č.p. 2, Měřetice u Vintířova, k.ú. Radonice u Kadaně“ a na základě tohoto posouzení

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111

kterého zastupuje na základě plné moci:

ČÁST A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a za použití Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), **k nakládání s povrchovými vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových** (dále jen "nakládání s vodami") z rodinného domu s č.p. 2, na p.č.st. 549/3, k.ú. Radonice u Kadaně, odkud budou splaškové odpadní vody odváděny do domovní čistírny odpadních vod – **EKO-NATUR 4-6, s umístěním na p.p.č. 549/2 v k.ú. Radonice u Kadaně**, kde budou přečištěny a dále budou přečištěné odpadní vody odváděny přes p.p.č. 549/2, 592/7, 592/1 v k.ú. Radonice u Kadaně do vodního toku Měřetický potok (IDVT 10233628), na p.p.č. 571/2 v k.ú. Radonice u Kadaně.

Vypraveno dne:

23 -09- 2022

Údaje o místě nakládání s vodami:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Miřetice u Vintřova
Název katastrálního území	Radonice u Kadaně
Parcelní čísla dle evidence KN	571/2
Číslo hydrologického pořadí	1-13-03-0080-0-00
Útvar povrchových vod	Liboc od pramene po tok Leska, ID OHL_0590
Útvar podzemních vod	Krystalinikum v mezípodolí Ohře po Kadaň, 61200

Údaje o povoleném vypouštění odpadních vod:

Druh vypouštěných vod	Splaškové vody – čištěné
Druh recipientu	Povrchové vody
Průměrné povolené	0.004 l/s
Maximální povolené	0.2 l/s
Průměrné denní povolené	0.4 m ³ /den
Maximální měsíční povolené	12.4 m ³ /měsíc
Maximální roční povolené	146 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Velikost zdroje znečištění v EO	4 EO
Časové omezení platnosti povolení	10 let od nabytí právní moci rozhodnutí

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

ukazatel	mg/l (hodnota „p“)	mg/l (hodnota „m“)*	balance (kg/r)
BSK ₅	40	80	4.7
CHSK _{Cr}	150	220	17.5
NL	50	80	5.8
P _{celk.}	3*	8	0.4

Bilanční hodnoty (kg/rok) vypouštěného znečištění je součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odebraných v tomtéž roce.

Hodnota „m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod povrchových.

* průměr

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů	1
Četnost měření množství (počet ročně)	1 x
Způsob měření množství vody	Vodoměr
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů	1
Četnost sledování (počet ročně)	2 x
Typ vzorků	dvouhodinový směsný zorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodní zákon současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, tj. maximálně na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nebo do doby vybudování splaškové kanalizace napojené na centrální ČOV.
2. Bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 2x ročně a umožněn odběr vzorků. Výsledky měření jakosti vypouštěných odpadních vod budou předávány 1 x ročně vodoprávnímu úřadu.
3. Pro kontrolní rozbor bude prováděn dvouhodinový směsný zorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
4. Pokud nebudou během zkušebního provozu dosaženy požadované limity, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.
5. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání v souladu s příslušnými technickými normami.
6. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena ani žádným výsledkem rozboru dvouhodinového směsného vzorku vypouštěných vod.
7. ČOV bude vybavena na chemické srážení fosforu.
8. Bude 1 x ročně provedena kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti ČOV oprávněnou osobou (odborně způsobilá osoba, autorizovaná osoba, výrobce, nebo odborná firma), přičemž o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost ČOV a navrhuje případná servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1 x za rok předloženy vodoprávnímu úřadu).
9. ČOV bude provozována podle provozního řádu a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
10. Obec Radonice bude garantovat správnou likvidaci odpadních vod a zajistí kompletní dohled nad systémem domovních ČOV.
11. Servis DČOV (pravidelný dle provozního řádu výrobce i mimořádný v případě poruch) bude realizovat obec (zaměstnanec obce, nebo firma či podnikatel na základě smluvního vztahu s obcí).
12. Centrální monitoring DČOV bude zajišťovat obec Radonice.
13. Domovní čistírna odpadních vod bude zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní čistírnu odpadních vod. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

1. Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988
3. Zaržická, Kadaň
4. Jelínek, Radonice

ČÁST B SPOLEČNÉ POVOLENÍ

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, ve spojení s ustanovením § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vydává

společné povolení,

kterým **schvaluje stavební záměr** na stavbu vodního díla s názvem:

„ČOV pro RD č.p. 2, Miřetice u Vintřova, k.ú. Radonice u Kadaně“

Údaje o místě stavby:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Miřetice u Vintřova
Název katastrálního území	Radonice u Kadaně
Parcelní čísla dle evidence KN	549/2, 592/7, 592/1
Číslo hydrologického pořadí	1-13-03-0080-0-00
Útvar povrchových vod	Liboc od pramene po tok Leska ID OHL_0590
Útvar podzemních vod	Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň,
	61200
	NE
Stanovené záplavové území	

Orientační určení polohy S – JTSK (souřadnice X / Y):

ČOV	1006269.2765 / 819492.5437
Šachta Š1 – DN600 (kanalizace od domu k ČOV)	1006259.4146 / 819488.5478
Šachta Š2 – DN600 (místo odběru vzorků)	1006270.4842 / 819492.6440
Šachta Š3 – DN600 (kanalizace od ČOV k toku)	1006311.3648 / 819496.9218
Šachta Š4 – DN600 (místo napojení na stávající kanalizaci)	1006315.0032 / 819502.2221

Základní údaje o povolené stavbě:

Účel vodního díla	čištění a odvádění splaškových vod
Druh vodního díla	čistírna odpadních vod § 55 odst. 1 písm. c)

Povolené vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

Čistírna odpadních vod	ČOV – EKO-NATUR 4-6
Druh přiváděných vod	splaškové
Způsob čištění	Mechanicko-biologický
Povolované objekty	ČOV – EKO-NATUR 4-6,
	Kanalizační potrubí PVC KG DN 150 - 61.3 m
	NE
Zkušební provoz	4
Počet napojených EO	

Popis záměru:

Projekt řeší osazení nové ČOV na p.p.č. 549/2 v k.ú. Radonice u Kadaně, která bude sloužit k čištění odpadních splaškových vod ze stávajícího rodinného domu s č.p. 2, p.č.st. 549/3. Veškeré odpadní vody budou svedeny potrubím do ČOV EKO-NATUR 4-6. Následně vyčištěné odpadní vody budou odvedeny do revizní šachty Š2 DN 600, kde bude sníženo dno odtoku min o 10 cm pro odběr vzorku. Poté bude nová kanalizace vedena přes pozemky p.č. 549/2, 592/7 a na pozemku p.č. 592/1 napojena na stávající potrubí (vybudované před 1.1.2022 - § 59a vodního zákona), které je zaústěno do vodního toku Miřetický potok (IDVT 10233628), který je ve správě státního podniku Povodí Ohře.

Výúst do vodního toku zůstane stávající. Parcely, přes které vede stávající potrubí od ČOV do vodního toku Miřetický potok: 592/1 a 571/2.

Typová ČOV řady EKO-NATUR je tvořena celoplastovou vodotěsnou nádrží rozdělenou na jednotlivé technologické prostory ve kterých dochází k mechanicko-biologickému čištění odpadních vod. V nádrží je umístěn čelistový koš, provzdušňovací systém, sestávající z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů a mamutky. Nádrž má válcovitý tvar. ČOV je vybavena zařízením na eliminaci fosforu, které je osazeno v plastovém kontejneru v objektu ČOV. Zařízení na eliminaci fosforu se skládá z částí:

- P2ART – dávkovač roztoku s časovačem
- Montážní deska s policí, soustava dávkovacích hadic
- Nádobka 4 l, bez náplně $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)$

Stávající septik bude neprodleně po uvedení ČOV do provozu vyvezen, jeho obsah bude zlikvidován na nejbližší ČOV. Následně bude provedeno kompletní vyčištění a desinfekce stávajícího septiku. Investor chce tuto nádrž po vyčištění a desinfekci využívat k akumulaci dešťových vod (není součástí tohoto záměru).

Účel vodního díla: likvidace odpadních vod - čištění odpadních splaškových vod z rodinného domu s čp. 2, Miřetice u Vintířova a odvádění přečištěných odpadních vod do vodního toku Miřetický potok (IDVT 10233628).

Pro umístění, provedení a užívání stavby stanovuje podle § 94p stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky:

1. Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemcích dotčených stavbou. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou míru.
2. Stavba musí respektovat veškerá stávající nadzemní a podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí vč. jejich ochranných pásem.
3. Před započatím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů.
4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval v 06/2022 Petr Minařík, vedoucí projektant: Ing. Robert Klement – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0400347. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
5. Stavba bude zahájena a dokončena nejpozději **do dvou let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavební povolení pozbývá platnosti **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pokud nebude stavba zahájena.
7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní

moci. Štítek musí být chráněn povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

10. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: dokončení celé stavby.

11. Stavba bude provedena osobou oprávněnou ke stavbám vodních děl. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem: ČSN 75 0905.
12. U kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.
13. U ČOV bude provedena a protokolem doložena zkouška nepropustnosti nádrže dle ČSN 75 0905.
14. Oznámit vodoprávnímu úřadu Kadaň, jako speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
15. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všech doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
16. Stavebníci odpovídají za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
17. Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbě stavební deník. Po dokončení stavby předá originál stavebního deníku stavebníkovi. V identifikačních údajích stavebního deníku musí být mimo jiných údajů uvedeno jméno a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.
18. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
19. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona.
20. V souladu s kap. IV. 2. NPP Labe bude ČOV realizována pouze v případě, že splaškové vody nelze svést do veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV a bude umístěna a řešena tak, aby bylo možné výhledově napojit rodinný dům na stokovou síť.
21. V případě, že bude možné napojit pozemek na veřejnou kanalizaci zakončenou centrální ČOV, bude domovní ČOV zrušena a odkanalizování rodinného domu s č.p. 2 bude řešeno odváděním nepřečištěných splaškových vod do veřejné kanalizace.
22. ČOV bude vybavena na chemické srážení fosforu.
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne 04. 08. 2022, zn. 001127127710.
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne 04. 08. 2022, zn. 001127127715.
25. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., ze dne 04.08.2022, č.j. 1359/2022.
26. Nebudou-li během provozu dosaženy požadované limity jakosti vypouštěných odpadních vod, bude po předchozím projednání s příslušným vodoprávním úřadem technologie doplněna o další stupeň čištění nebo bude změněna.

27. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Žádost o kolaudační souhlas bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na předepsaném formuláři a předepsanými přílohami. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu připojí zejména: vyhodnocení splnění podmínek tohoto rozhodnutí; doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí; dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud dojde k odchylkám; popis a zdůvodnění provedených odchylek od společného povolení; kopii stavebního deníku se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby; doklady ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech prokazující likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby; doklady prokazující shodu použitých výrobků a požadavky na stavby; doklad o tom, že stavbu prováděla osoba způsobilá k provádění staveb vodních děl; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (protokol o provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže ČOV podle ČSN 750905 po dokončení jejího usazení, protokol o zkoušce těsnosti kanalizace.

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro společné územní a stavební řízení pro stavbu vodního díla ČOV:

1. Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
2. Zaržická, Kadaň
3. Jelínek, Radonice

Odůvodnění:

Dne 08.08.2022 pod č.j. MUKK/35589/2022 a č. j. MUKK/35590/2022 podal žadatel: Obec Radonice, čp. 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111, žádosti o vydání společného povolení a povolení k nakládání s vodami pro výše popsanou stavbu vedenou pod názvem „**ČOV pro RD č.p. 2, Miřetice u Vintířova, k.ú. Radonice u Kadaně**“, s umístěním na 549/2, 592/7, 592/1 v k.ú. Radonice u Kadaně, obec (část obce) Miřetice u Vintířova, okres Chomutov, kraj Ústecký.

Předmětem žádosti je vybudování stavby vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. čistírny odpadních vod typu EKO-NATUR 4-6. Žadatel dále žádá o povolení k vypouštění přečištěné odpadní vody přes stávající výustní objekt na pozemku p. č. 571/2 v k.ú. Radonice u Kadaně do vodního toku Miřetický potok (IDVT 10233628).

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení §94i stavebního zákona a dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a dle ustanovení § 15 vodního zákona a dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- Projektová dokumentace ve třech vyhotoveních pro stavbu: „ČOV pro RD č.p. 2, Miřetice u Vintířova, k.ú. Radonice u Kadaně“, kterou vypracoval v 06/2022 Petr Minařík, vedoucí projektant: Ing. Robert Klement – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0400347,
- Plná moc ze dne 28.06.2022,
- Soupis okolních parcel a jejich vlastníků,
- Vyjádření Povodí Ohře s.p. ze dne 29. 07. 2022 pod zn.: POH/34551/2022-2/037200 - souhlas za podmínek,
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, ze dne 26.07.2022 pod č.j.: MUKK/30776/2022,
- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 29. 08. 2022,
- Sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 20. 07. 2022, zn. 0101778664,
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 04. 08. 2022, zn. 001127127710 – podmínky,

- Sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 04. 08. 2022, zn. 001127127715 – podmínky,
- Vyjádření dalších správců sítí – netýká se,
- Souhlas na situačním výkresu - Ministerstvo obrany, sekce správy a řízení organizací MO, odbor ochrany územních zájmů, ze dne 18.07.2022,
- Vyjádření - Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., ze dne 04.08.2022, č.j. 1359/2022 – podmínky,
- Souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 592/7 v k.ú. Radonice u Kadaně, na situačním výkresu, ze dne 08.08.2022 – Jelínek Stanislav,
- Souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 549/2 v k.ú. Radonice u Kadaně, na situačním výkresu, ze dne 08.08.2022 – Zdeňka Zaržická.

Vodoprávní úřad oznámil podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a správního řádu, zahájení řízení o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových a společného územního, stavebního a vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V uvedené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky, připomínky ani závazná stanoviska.

Účastníci společného řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

a) Řízení o povolení k nakládání s vodami:

- žadatelé (oprávnění z nakládání s vodami)
- Obec Radonice, čp. 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
- obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§ 115 odst. 4 vodního zákona) - Obec Radonice, čp. 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111

b) Řízení o vydání společného povolení:

- stavebníci (§ 94k písm. a) stavebního zákona)
 - Obec Radonice, čp. 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
- obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (§ 94k písm. b) stavebního zákona) - Obec Radonice, čp. 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
- vlastníci pozemku (§94k písm. d) stavebního zákona)
 - Zaržická,
 - Jelínek,
- osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (§ 94k písm. e) stavebního zákona):
 - Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 (571/2)
 - Zaržická,
 - Zemědělské družstvo Račetice, čp. 87, 43801 Račetice (592/4)
 - Ložek,
 - ožková,
 - Maier,

Vodoprávní úřad posoudil umístění stavby dle předložené dokumentace a shledal, že její umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Umístění stavby studny je v souladu s územním plánem obce Radonice pro k.ú. Radonice u Kadaně (místní část Mířetice u Vintířova).

Vodoprávní úřad rovněž posoudil vliv stavebního záměru na příslušný vodní útvar v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zemědělství čj.: 20380/2016-MZE-15120. Dle tohoto pokynu

stavebník doložil výše citované stanovisko správce povodí ze dne 29. 7. 2022. Z něho vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

V řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami vzal zdejší úřad v úvahu, že emisní limity uvedené v žádosti jsou v souladu s NV č. 401/2015 Sb. i se stanoviskem správce dotčeného vodního toku a správce povodí. Podmínky obsažené v jeho stanovisku zahrnul vodoprávní úřad do podmínek tohoto povolení.

Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, dále podle § 94o stavebního zákona a na základě tohoto posouzení, kladných stanovisek dotčených orgánů a výsledků provedeného řízení dospěl k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky, dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, že dokumentace je úplná, přehledná, obecné požadavky na výstavbu jsou řešeny v odpovídající míře a příjezd ke stavbě je zajištěn, a že budoucím užíváním stavby nebude ohrožen život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, proto rozhodl společné povolení vydat. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: žádné námitky podány nebyly, veškeré návrhy a připomínky byly do výrokové části rozhodnutí zpracovány.

S ohledem na výše uvedené rozhodl, vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.

V souladu s ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona jsou případní budoucí nabyvatelé těchto pozemků, anebo staveb, případně jejich uživatelé, povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19 – 24 správního řádu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem). Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na náklady účastníka.




Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Štítek „Stavba povolena“
2. Ověřená projektová dokumentace „ČOV pro RD č.p. 2, Miřetice u Vintířova, k.ú. Radonice u Kadaně“, kterou vypracoval v 06/2022 Petr Minařík, vedoucí projektant: Ing. Robert Klement – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0400347.

Poplatek:

Vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst. 1 písm. g) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - správní poplatek ve výši 300 Kč byl uhrazen dne 29. 08. 2022.

Rozdělovník:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

1. Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
Zástup: Bc. Zuzana Stuchlíková, Smetanova 275, 43101 Spořice, IČO 86834886
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988 (IDVT 10233628)
3. Zaržická, I
4. Jelínek, I

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu – pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

1. Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu – pro společné územní a stavební řízení pro stavbu vodního díla ČOV:

1. Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČO 00262111
Zástup: Bc. Zuzana Stuchlíková, Smetanova 275, 43101 Spořice, IČO 86834886
2. Zaržická,
3. Jelínek,

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu – pro společné územní a stavební řízení pro stavbu vodního díla ČOV:

1. Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice (592/1, 571/2)
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín – Podmokly
3. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 (571/2)
4. Zaržická,
5. Zemědělské družstvo Račetice, čp. 87, 43801 Račetice (592/4)
6. Ložek,
7. Ložková,
8. Maier,

Dotčené správní orgány:

1. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí
2. Obecní úřad Radonice, stavební úřad, Radonice 1, 431 55 Radonice
3. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., Jana Žižky 835, 434 01 Most
4. Ministerstvo obrany, sekce správy a řízení organizací MO, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, DS: hjyaavk



sa m'že podpísať
Mar. re slane
v. č. 17. ten

žádan dle zák. 106/1999 o poskytnutí
informací ze spisu MUK/42752/2022 ze
dne 22.9. 2022.

žádan o poskytnutí kopie rozhodnutí?

R. K. G. G. G.

Podatelna	MĚSTO KADAŇ MĚSTSKÝ ÚŘAD		
Doblo:	- 3 -05- 2023		
Č.j.	Pracovník	Podatelna	Přílohy
21662	TAJ	1	

/23